

Список использованных нормативных правовых актов

Полный перечень нормативных правовых актов, на которые ссылается административный истец в обоснование своей позиции по административному делу № 3а-78/2026.

1. Конституция Российской Федерации

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
1	Конституция РФ	Ст. 15	Верховенство Конституции и прямое действие. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты не должны противоречить Конституции.
2	Конституция РФ	Ст. 27	Право на свободное передвижение. Каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.
3	Конституция РФ	Ст. 39	Право на социальное обеспечение. Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
4	Конституция РФ	Ст. 46	Право на судебную защиту. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти могут быть обжалованы в суд.

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (КАС РФ)

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
5	КАС РФ	Ст. 20	Подсудность. Суд субъекта РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ.

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
6	КАС РФ	Ст. 40	Обращение в суд в защиту неопределённого круга лиц. В случаях, предусмотренных федеральными законами, организации вправе обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов неопределённого круга лиц или в защиту общих прав всех членов общественного объединения.
7	КАС РФ	Ст. 55	Требования к представителям в суде. Представителями в суде могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование либо учёную степень по юридической специальности. Законные представители действуют в силу закона и не подпадают под требования об образовании.
8	КАС РФ	Ст. 62	Обязанность доказывания. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований или возражений. Обязанность доказывания законности оспариваемых нормативных правовых актов возлагается на орган, принявший акт.
9	КАС РФ	Ст. 125	Форма и содержание административного искового заявления. Исковое заявление подаётся в письменной форме, подписывается истцом или его представителем, должно содержать наименование суда, сведения об истце и ответчике, предмет и основания иска, доказательства, а также требование о признании нормативного акта недействующим.
10	КАС РФ	Ст. 126	Документы, прилагаемые к иску. К исковому заявлению прилагаются уведомления о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии иска ответчику, документ об уплате госпошлины (при наличии), доверенность представителя и другие документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
11	КАС РФ	Ст. 130	Оставление иска без движения. При несоответствии иска требованиям закона судья выносит определение об оставлении заявления без движения с указанием недостатков и срока для их устранения. Если недостатки устранены в срок, иск считается поданным в день первоначального обращения.
12	КАС РФ	Ст. 150	Рассмотрение дела в отсутствие стороны. Неявка лица, извещённого надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не препятствует рассмотрению дела, если суд не признал явку обязательной. Стороны вправе просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие.
13	КАС РФ	Ст. 152–153	Подготовка дела и истребование доказательств. При подготовке дела к судебному разбирательству суд вправе истребовать доказательства по ходатайству стороны, если она не может получить их самостоятельно.
14	КАС РФ	Ст. 208	Право на обращение в суд об оспаривании нормативного акта. Граждане и организации вправе обратиться в суд с требованием о признании нормативного правового акта недействующим, если полагают, что этим актом нарушены их права и свободы. Общественные объединения вправе обращаться в защиту прав своих членов.
15	КАС РФ	Ст. 209	Требования к иску об оспаривании нормативного акта. В иске должны быть указаны наименование оспариваемого акта, сведения о его опубликовании, указание на то, какие права истца нарушены, а также нормативные акты большей юридической силы, которым, по мнению истца, противоречит оспариваемый акт.
16	КАС РФ	Ст. 210	Принятие иска к производству. Судья рассматривает вопрос о принятии иска в течение 10 дней. При несоответствии требованиям ст. 209 иск оставляется без движения.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ)

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
17	БК РФ	Ст. 36	Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы. Означает обязательное опубликование утверждённых бюджетов и отчётов об их исполнении в средствах массовой информации, полноту представления информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о бюджетах.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
18	НК РФ	Ст. 333.36	Льготы при обращении в суды общей юрисдикции. От уплаты государственной пошлины освобождаются общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов по делам, связанным с защитой прав и законных интересов инвалидов.

5. Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
19	ФЗ № 442-ФЗ	Ст. 8	Полномочия органов государственной власти субъектов РФ. Органы власти субъектов РФ осуществляют правовое регулирование и организацию социального обслуживания в пределах полномочий, установленных настоящим Федеральным законом.

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
20	ФЗ № 442-ФЗ	Ст. 10	Принцип непрерывности социального обслуживания. Социальное обслуживание основывается на принципе непрерывности всех видов социальных услуг.
21	ФЗ № 442-ФЗ	Ст. 29	Финансовое обеспечение социального обслуживания. Финансовое обеспечение деятельности поставщиков социальных услуг осуществляется за счёт средств бюджетов бюджетной системы РФ, а также за счёт средств получателей социальных услуг при предоставлении услуг за плату или частичную плату.
22	ФЗ № 442-ФЗ	Ст. 30	Предоставление социальных услуг за плату. Если гражданин получает социальные услуги у поставщика, включённого в реестр поставщиков социальных услуг субъекта РФ, но не участвующего в выполнении государственного задания, поставщику выплачивается компенсация в размере и в порядке, которые определяются нормативными правовыми актами субъекта РФ.

6. Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
23	ФЗ № 189-ФЗ	Ст. 15	Требования к объявлению о конкурсе. Объявление о конкурсе на заключение соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере должно содержать, в том числе, экономически обоснованный тариф (норматив финансирования) на оказание государственной услуги.
24	ФЗ № 189-ФЗ	Ст. 30	Принцип недискриминации. Установление тарифов на социальные услуги не должно приводить к дискриминации поставщиков социальных услуг по признаку организационно-правовой формы.

7. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
25	ФЗ № 181-ФЗ	Ст. 7	Права общественных объединений инвалидов. Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, являются формой социальной защиты инвалидов. Государство содействует указанным общественным объединениям, оказывает им помощь и поддержку.
26	ФЗ № 181-ФЗ	Ст. 33	Формы социальной защиты инвалидов. Общественные объединения, созданные и действующие в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, есть форма социальной защиты инвалидов.

8. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
27	ФЗ № 135-ФЗ	Ст. 15	Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной власти. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления запрещается принимать акты и (или) совершать действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, путём установления дискриминационных условий.

9. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

№	Нормативный акт	Статья	Краткое содержание (тезис)
28	ФЗ № 8-ФЗ	Ст. 8	Права пользователя информацией. Пользователь информацией имеет право получать достоверную информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Пользователь не обязан обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации, доступ к которой не ограничен.
29	ФЗ № 8-ФЗ	Ст. 19	Порядок предоставления информации по запросу. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая информация, либо мотивированный отказ в предоставлении информации.
30	ФЗ № 8-ФЗ	Ст. 20	Основания отказа в предоставлении информации. Информация не предоставляется, если запрос не позволяет установить запрашиваемую информацию, либо если запрос ставит вопрос о правовой оценке актов, проведении анализа деятельности государственного органа, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

10. Постановление Правительства Российской Федерации (подзаконные акты)

№	Нормативный акт	Статья/пункт	Краткое содержание (тезис)
31	Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 № 498	Правила заключения в электронной форме	Утверждены Правила заключения в электронной форме и подписания усиленной квалифицированной электронной подписью соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом.

11. Указы Президента Российской Федерации

№	Нормативный акт	Статья/пункт	Краткое содержание (тезис)
32	Указ Президента РФ от 08.08.2016 № 398	Приоритетные направления	Утверждены приоритетные направления деятельности в сфере оказания общественно полезных услуг, включая социальное обслуживание и социальную поддержку граждан. В рамках реализации указа предполагалось поэтапное направление некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных социальных программ.

12. Нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа (оспариваемые)

№	Нормативный акт	Статья/пункт	Краткое содержание (тезис)
33	Постановление Правительства ЯНАО от 25.06.2021 № 557-П	Порядок предоставления субсидий	Утверждён Порядок предоставления субсидий из окружного бюджета поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг ЯНАО, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), в целях возмещения затрат в связи с предоставлением социальных услуг. Устанавливает порядок и размер тарифа (норматива финансирования) на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси».
34	Приказ Департамента социальной защиты населения ЯНАО от 25.12.2024 № 202-ОД	Тарифы на социальные услуги	Утверждены тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования. Устанавливает тариф на социальную услугу «Перевозка на автотранспорте «Социальное такси» в размере 884,40 руб. за одну поездку.

13. Акты высших судебных органов (судебная практика)

№	Нормативный акт	Пункт	Краткое содержание (тезис)
35	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2022 № 21	п. 11	Длящийся характер нарушения. По делам о длящемся нарушении срок обращения в суд исчисляется с момента, когда лицо узнало о последнем акте нарушения или когда нарушение было прекращено.
36	Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2016 № 36 (в действующей редакции)	п. 3	Законные представители не обязаны иметь высшее юридическое образование. Требования о высшем юридическом образовании предъявляются к представителям, действующим на основании доверенности, а не к законным представителям (руководителям организаций), полномочия которых основаны на законе и уставе.
37	Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 46-КГ17-5	—	Формальный ответ как незаконное бездействие. Направление формального ответа, не содержащего запрошенных сведений по существу поставленных вопросов, не свидетельствует о надлежащем исполнении обязанности и может быть признано незаконным бездействием.

14. Правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации

№	Нормативный акт	Пункт	Краткое содержание (тезис)
38	Постановление Конституционного Суда РФ от 23.05.2017 № 14-П	—	Недопустимость возложения необеспеченных финансированием обязанностей. Публично-правовые образования не могут возлагать на исполнителей обязанности, не обеспеченные надлежащим финансированием, и перекладывать на них риски, связанные с недостаточностью бюджетных средств.

Примечание: Настоящий список составлен на основании действующих редакций нормативных правовых актов по состоянию на апрель 2026 года. Акты судебной практики приведены в части, относящейся к рассматриваемому спору.